

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2797/2537

นางชนมปิง คล่องกิจการ

ผู้ร้อง

นางบุญที แท้ศิริถาวร

ผู้คัดค้าน

นางชนมปิง คล่องกิจการ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์ทั้งฟ้องและฟ้องแย้ง 56,000 บาท ต้องห้ามฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาผู้ร้องเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับคืนค่าขึ้นศาล

ผู้ร้องเห็นว่า ฎีกาของผู้ร้องในประเด็นที่ว่า คำเบิกความของนายจรูญบุญเกิด และนายประทีปมีพรบุชา พยานทั้งสอง เป็นประโยชน์แก่คดีของผู้ร้องหรือไม่นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย อันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินบางส่วนตามโฉนดเลขที่ 11135ตำบลคงคา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 2 งาน10 ตารางวา ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนางบุญที แท้ศิริถาวร ผู้คัดค้าน โดยการครอบครอง คำขอนอกจากนี้ให้ยก ให้ยกคำร้องของ ผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้อง(อันดับ 116)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 121)

คำสั่ง

ฎีกาของผู้ร้องในประเด็นที่ว่า คำเบิกความ ของนายจรูญบุญเกิดและนาย
ประทีปมีพรบุชา เป็นประโยชน์แก่คดีของผู้ร้องหรือไม่นั้น เป็นฎีกาโต้เถียง ดุลพินิจ
ในการรับฟังพยานของศาล อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของผู้
ร้องชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ฎีกาของผู้ร้องในประเด็นที่ว่า คำเบิกความ ของนายจรูญบุญเกิดและนาย
ประทีปมีพรบุชา เป็นประโยชน์แก่คดีของผู้ร้องหรือไม่นั้น เป็นฎีกาโต้เถียง ดุลพินิจ
ในการรับฟังพยานของศาล อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของผู้
ร้องชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น